



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 6. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 08.04.2024
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra

Becher, Johannes, MdL

Beibl, Verena

(anwesend bis 20.35 Uhr)

Beubl, Gerhard

Fincke, Philipp

Gruber, Benedict

Grübl, Julian

Grundner, Thomas

Haberl, Ludwig

Heinz, Rudi

Kieninger, Ludwig

Lauterbach, Reinhard

Linz, Karin

Linz, Kilian

Pschorr, Martin

Reif, Hans

Strobl, Alexander

Tristl, Manfred

von Pressentin, Nathalie

Weber, Erwin

Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

Schriftführerin

Stadler, Evelyn

Verwaltung

Graßl, Thomas

Krumbucher, Martin

Schwenzl, Adalbert

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Abwesende und entschuldigte Personen:

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Kästl, Jörg

Ortssprecher

Huber, Lorenz

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 04.03.2024; StR 18.03.2024)
- 4 Bericht der Stadtgärtnerei über den Zustand des Stadtwaldes
- 5 Beschluss über die Gewährung von gesetzlicher Altersteilzeit für die Beschäftigten der Stadt Moosburg **2024/0097**
Vorlage: 2024/0097
- 6 Neubau e. Einfamilienhauses mit Einliegerwohng. und einer Garage, Abbruch des besteh. Wohn- u. Wirtschaftsgebäudes in Grünseiboldsdorf 11, Moosburg **2024/0084**
Vorlage: 2024/0084
- 7 Vorlage der Jahresrechnung 2023 gem. Art. 102 Abs. 2 GO **2024/0085**
Vorlage: 2024/0085
- 8 Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 6. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

Keine Beschlüsse.

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

Keine Beschlüsse.

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR 04.03.2024; StR 18.03.2024)

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschrift der Stadtratssitzungen vom 04.03.2024 und 18.03.2024.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

4 Bericht der Stadtgärtnerei über den Zustand des Stadtwaldes

Keine Beschlüsse.

5 Beschluss über die Gewährung von gesetzlicher Altersteilzeit für die Beschäftigten der Stadt Moosburg

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt, bis auf weiteres keine Altersteilzeitverträge als freiwillige Leistung abzuschließen.

Abgelehnt Ja: 3 Nein: 20

Beschluss 2:

Der Stadtrat beschließt, den Beschäftigten Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz unter folgenden Voraussetzungen zu gewähren:

Es muss zum Beginn der Altersteilzeit eine Beschäftigungszeit (Amtszugehörigkeit – maßgeblich ist das Einstellungsdatum) von mindestens **15 Jahren** bei der Stadt Moosburg bestehen.

Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen, wenn und solange **2,5 v.H. der Beschäftigten** der Stadt Moosburg von einer Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgesetzes Gebrauch machen. Maßgeblich für die Berechnung der Quote ist die Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres.

Es sollen folgende verbindliche Regelungen getroffen werden:

- Die Altersteilzeit muss zwingend nahtlos bis zum Renteneintritt (mit oder ohne Abschlag) vereinbart werden.
- Die Altersteilzeit darf im Blockmodell für eine Höchstdauer von 3 Jahren vereinbart werden

- Die Altersteilzeit darf im Teilzeitmodell für eine Höchstdauer von 6 Jahren vereinbart werden
- Während der Altersteilzeit wird das ursprüngliche Gehalt halbiert
Das den Altersteilzeitbeschäftigten zustehende Regelarbeitsentgelt in der Altersteilzeit ist um **20 % aufzustocken**.
- Zudem werden gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b AltTZG zusätzliche Versicherungsbeiträge zur Rentenversicherung mindestens in der Höhe der auf 80 % des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit gewährt.
- Beiträge zur Zusatzversorgung werden nicht aufgestockt.

Sofern mehr Anträge von Beschäftigten vorliegen, als freie Plätze zur Genehmigung von Altersteilzeit zur Verfügung stehen, erfolgt die Vergabe von Altersteilzeitplätzen nach folgender Reihenfolge:

1. Schwerbehinderteneigenschaft der/des Beschäftigten (GdB mindestens 50 v.H.)
2. Beschäftigungszeit bei der Stadt Moosburg der/des Beschäftigten (Amtszugehörigkeit – maßgeblich ist das Einstellungsdatum)
3. Nähe zum Rentenbeginn des/der Beschäftigten

Die Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz wird nur so lange gewährt, wie die Gültigkeit des Tarifvertrags zu flexiblen Altersteilzeitregelungen für ältere Beschäftigte (TVFlexAZ) ausgesetzt ist oder bis eine tarifliche Neuregelung zur Gewährung von Altersteilzeit abgeschlossen wird.

ATZ aufgrund Umstrukturierungsmaßnahmen sind vom STR zu beschließen.

ATZ Plätze die während des Jahres "frei" werden, werden erst für das folgende Jahr berücksichtigt.

Antragsfrist für Beginn 01.07.2024 spätestens 31.05.2024

Beginn ATZ möglich ab dem 01.07.2024

Antragsfrist Folgejahre spätestens 30.11. des jeweiligen Vorjahres

Beginn ATZ ab dem 01.01. des jeweiligen Jahres

Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens einen Monat vor dem geplanten Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantragen. Der Antrag kann frühestens ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen gestellt werden.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 3

6	Neubau e. Einfamilienhauses mit Einliegerwohng. und einer Garage, Abbruch des besteh. Wohn- u. Wirtschaftsgebäudes in Grünseiboldsdorf 11, Moosburg
----------	--

Beschluss:

Der Stadtrat erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen Ja: 23 Nein: 0

7	Vorlage der Jahresrechnung 2023 gem. Art. 102 Abs. 2 GO
----------	--

Zur Kenntnis genommen

8 Anfragen

Keine Beschlüsse.

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 6. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Evelyn Stadler
Schriftführung